

PODER LEGISLATIVO – PROCESSO LEGISLATIVO II

RELEMBRANDO

Parlamentar vive de votos.

Ex.: um grupo de servidores do IBAMA dispõe aos Deputados que necessitam de um reajuste. Com isso, o Deputado irá apresentar um projeto de lei que reajusta a remuneração e reestrutura a carreira dos servidores do IBAMA.

No entanto, por mais que a lei seja criada, possui um defeito: apenas o Presidente da República poderá reestruturar as carreiras do Poder Executivo.

Logo, considerando que o projeto de lei foi criado por um deputado, pode-se dizer que essa lei foi criada com vício de iniciativa.

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II – disponham sobre:

a. criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b. organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c. servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

d. organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e. criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

f. militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

FASE DE INICIATIVA

- Geral

ANOTAÇÕES

É quando qualquer membro da Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República ou cidadãos podem deflagrar o processo legislativo.

- Privativa/Exclusiva/Reservada

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

Dentro da esfera Estadual, algumas forças de segurança se subordinam ao Governador, tais como a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal dos Estados e do DF.

Obs.: a PCDF, PPDF, Bombeiro do DF e a PMDF são organizados e mantidos pela União, conforme o art. 21 da Constituição Federal.

Logo, a assinatura de um projeto de lei que vise reajustar a remuneração dos servidores da polícia civil do Distrito Federal será realizada pelo Presidente da República.

II – disponham sobre:

a. criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b. organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

Obs.: legislar sobre direito tributário – competência concorrente, sendo que a União cria as normas gerais e o Estados e Distrito Federal criam as normas suplementares, conforme art. 24 da Constituição Federal.

Iniciativa de Projeto de Lei em matéria tributária – iniciativa concorrente do Presidente da República ou Poder Legislativo.

Exceção: em matéria tributária nos territórios – iniciativa privativa do Presidente da República.

ANOTAÇÕES



5m



10m

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

c. servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

A Lei n. 8.112/1990 foi criada pelo Poder Executivo.

Obs.: no Distrito Federal, há uma lei própria para os servidores, a Lei complementar n. 840, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

d. organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e. criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

A criação e extinção de Ministérios e órgãos devem ser feitas por meio de lei, sendo que se admite lei, admite-se também a possibilidade de medida provisória.

Obs.: vale ressaltar que essas regras devem ser observadas em simetria.

f. militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva

FASE DE INICIATIVA

- Geral
- Privativa/Exclusiva/Reservada
- Concorrente (ou)

Obs.: Proposta de Emenda a Constituição pode ser apresentada pelo Presidente da República, um terço da câmara, um terço do Senado ou mais da metade das assembleias legislativas.

- Conjunta (e)

Obs.: na iniciativa conjunta, é necessária a comunhão e esforço de vontades somadas.

A Emenda n. 19/1998 trouxe uma regra que foi anulada com a Emenda n. 41/2003.

ANOTAÇÕES

O teto do funcionalismo é o valor que o Ministro do STF ganha. Esse teto se aplica na esfera do Executivo, Legislativo e Judiciário.

Obs.: a Emenda n. 19/1998 dispôs que o projeto de lei que fixar o subsídio de Ministro do Supremo, deverá ser assinado pelo Presidente da República, Presidente da Câmara, Presidente do Senado e Presidente do STF.



No entanto, essa emenda não foi aplicada.

Atualmente, o projeto de lei que fixar o subsídio de Ministro do Supremo deverá ser assinado pelo Presidente do STF.

- Popular

Iniciativa popular de lei.

É uma forma de exercício direto da democracia.

Na esfera federal, o povo pode apresentar projeto de Lei Ordinária, projeto de Lei Complementar, no entanto, o povo não pode apresentar proposta de Emenda à Constituição.

Obs.: 1%/5/0,3%



Ex.: Lei da Ficha Limpa nasceu de iniciativa popular.

Na esfera estadual, o povo pode apresentar projeto de Lei Ordinária, projeto de Lei Complementar. No entanto, no ano de 2018, o STF dispôs que o povo, na esfera estadual, poderá apresentar PEC, caso esteja previsto na Constituição do Estado.

No âmbito distrital, o povo pode apresentar projeto de Lei Ordinária, projeto de Lei Complementar e PELO, caso esteja previsto na lei orgânica do DF.

Na esfera Municipal, o povo pode apresentar projeto de Lei Ordinária, projeto de Lei Complementar e PELO, caso esteja previsto na lei orgânica do Município.

Obs.: PELO = Proposta de Emenda à Lei Orgânica.

5% do eleitorado.

Obs.: vício de iniciativa nunca se convalida, mesmo com sanção.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
